LEI Nº 501 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Floresta do Araguaia – COMPDEC-FA, o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC-FA, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil – CONMPDEC-FA, revoga a Lei Municipal nº 183/2009 que cria a COMDEC, e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia**, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC

Art. 1º Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Floresta do Araguaia – COMPDEC-FA, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, que ficará diretamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as ações de Proteção e Defesa Civil, nos períodos de normalidade e anormalidade.

Art. 2º A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Floresta do Araguaia – COMPDEC-FA constitui o instrumento de articulação de esforços da Prefeitura com as demais entidades públicas e privadas existentes na jurisdição municipal, além de manter constante e estreito intercâmbio e contato com a Coordenadoria Regional de Defesa Civil – CORDEC, e com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, e com os integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINDEC.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo Municipal nomeará os representantes dos órgãos da administração direta e indireta do município e convidará representantes dos órgãos federais, estaduais e de entidades privadas a comporem o Conselho da COMPDEC-FA.

Parágrafo único. A atuação dos órgãos públicos de outras esferas e entidades privadas existentes na jurisdição municipal será sempre em regime de cooperação e fiscalização com a COMPDEC-FA.

Art. 4º Para as finalidades desta Lei, denomina-se:

I - Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e a minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social;

II - Proteção Civil: é a atividade desenvolvida com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave, ou catástrofe, atenuar os seus efeitos e proteger as pessoas e bens em perigo quando tais situações ocorrerem;

III - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais;

IV - Situação de Emergência: a situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido;

V - Estado de Calamidade Pública: a situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público com uma ou mais das seguintes consequências:

a) ameaça à existência e/ou à integridade da população - elevado número de mortos, feridos e/ou doentes;
b) paralisação dos serviços públicos essenciais - luz, água, transporte, entre outros;
c) destruição de casas, hospitais, pontes etc;
d) falta de alimentos e/ou medicamentos;
e) paralisação das atividades econômicas – tanto no setor primário como secundário e terciário.

Art. 5° A COMPDEC-FA manterá, com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à Proteção e Defesa Civil.

Art. 6° A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC-FA constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC.

Art. 7° A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil terá a seguinte estrutura:

I. Coordenador;
II. Apoio Administrativo;
III. Setor Técnico;
IV. Setor Operativo;
V. Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC

Art. 8° O Coordenador da COMPDEC-FA será indicado pelo Prefeito e nomeado através de Decreto, com competência para organizar as atividades de Proteção e Defesa Civil no município.

Art. 9° O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil será composto pelo Presidente, eleito pelos demais membros representantes de entidades, governamentais e não-governamentais eleitas na Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil para compor o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil será Regulamentado via Decreto.

Art. 10 As entidades eleitas na Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidas para mais um mandato.

Art. 11 Os Núcleos de Proteção e Defesa Civil funcionarão como fóruns de debate sobre Proteção e Defesa Civil e as reuniões setoriais têm por objetivo planejar as atividades relacionadas com a redução de desastres, com destaque para:

I - a avaliação dos riscos de desastres e a preparação de mapas temáticos relacionados com as ameaças, as vulnerabilidades dos cenários e com as áreas de riscos intensificados;

II - a promoção de medidas preventivas estruturais e não estruturais, que são desenvolvidas com o objetivo de reduzir os riscos de desastres;

III - a elaboração de planos de contingência para responder às hipóteses de desastres e de exercícios simulados para aperfeiçoar esses planos;

IV - o treinamento de voluntários e de equipes técnicas operacionais, para atuarem em circunstâncias de desastres;

V - a organização de um plano de chamada, com o objetivo de otimizar o estado de prontidão, na iminência de desastres.

Parágrafo único. Fica a cargo do Apoio Administrativo registrar em ata as reuniões realizadas, apresentando cópia ao Gestor Municipal e ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Art. 12 No exercício de suas atividades, poderá a COMPDEC-FA solicitar das pessoas físicas ou jurídicas colaboração no sentido de prevenir e limitar os riscos, as perdas e os danos a que estão sujeitas a população, em circunstâncias de desastres.

Art. 13 Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo único. A colaboração referida no *caput* deste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.

Art. 14 Os cargos comissionados de Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal, integra a estrutura administrativa do Município, vinculada ao Gabinete do Prefeito.

CAPITULO II

Da Atribuição da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

Art. 15° A COMPDEC terá o Poder de Polícia administrativa para Notificar, Multar, Interditar, Demolir, Requisitar, Penetrar na Propriedade e Remover Pessoas, conforme especificado nos Anexo I, II e III, nas seguintes condições:

§ 1° Das Notificações:

I - A COMPDEC poderá notificar os proprietários, possuidores, ou responsáveis por imóveis a apresentarem documentos e/ou cumprirem as exigências técnicas determinadas pelos **Agentes de Proteção e Defesa Civil**, necessárias a prevenir e mitigar os riscos apontados no local ou que comprometam a segurança de terceiros;

II - O prazo do cumprimento às exigências contidas na Notificação poderá ser de imediato a 30 (trinta) dias úteis, levando em conta a natureza e o grau de risco constatado;

III - O descumprimento acarretará sanção administrativa de Multa, conforme valor definido na notificação.

§ 2° Das Interdições:

I - INTERDIÇÃO CAUTELAR: determinada por Agentes de Proteção e Defesa Civil aos proprietários ou possuidores de imóveis que estiverem em risco iminente, conforme avaliação preliminar. A Interdição Cautelar será autuada formalmente ou, na impossibilidade, informada verbalmente e terá duração de até 24h (vinte e quatro horas), devendo formalmente ser ratificada ou cancelada por Técnicos de Proteção e Defesa Civil;

II - AUTO DE INTERDIÇÃO: determinada por Técnicos de Proteção e Defesa Civil aos proprietários ou possuidores de imóveis que estiverem em risco, irregulares ou em desconformidade a legislação, conforme avaliação técnica. Os ocupantes deverão deixar o imóvel e seguir todas as instruções ditadas pelo Técnico da COMPDEC. A Interdição será autuada formalmente e terá efeito imediato, com duração indeterminada, podendo ser permanente ou condicionada ao cumprimento de requisitos essenciais à proteção, prevenção e ou mitigação dos riscos contemplados;

a) O Auto de Interdição será registrado na COMPDEC, em arquivo próprio, publicado no Diário Oficial do Município, averbado no Órgão Municipal específico e comunicado ao Registro Geral de Imóveis, para o devido assentamento do gravame;

b) Será concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, para a apresentação de Defesa Prévia do proprietário ou possuidor do imóvel interditado. A Defesa Prévia deve ser apresentada, através do competente processo administrativo municipal e destinada à COMPDEC;

c) O descumprimento do Auto de Interdição acarretará sanção administrativa de Multa, conforme valor definido no Auto de Interdição, além das sanções previstas na legislação penal;

III - DESINTERDIÇÃO: o proprietário ou possuidor do imóvel interditado, após cumprir todos os requisitos e demais exigências contidas no Auto de Interdição, poderá requerer a Desinterdição, apresentando justificativas e provas em Laudo Técnico, elaborado por profissional competente, através de processo administrativo municipal e destinado à COMPDEC. Em caso de deferimento, a COMPDEC publicará no Diário Oficial do Município e averbará no Órgão Municipal específico, comunicando o Registro Geral de Imóveis para a retirada do assentamento do gravame;

IV - DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: o proprietário ou possuidor do imóvel interditado poderá ser Notificado a prover a Demolição do imóvel e/ou a Reconstituição da Área Remanescente em questão, de acordo com Laudo Técnico ou Registro de Ocorrência emitido por Técnico de Proteção e Defesa Civil. Caso as ações determinadas não sejam cumpridas no prazo, que poderá ser de imediato a 30 (trinta) dias úteis, levando em conta a natureza e o grau de risco constatado, fica o Município autorizado a proceder, de ofício, ações necessárias à Demolição e/ou a Recuperação da Área Degradada. Todos os custos inerentes aos procedimentos executados pelo município para prover a Demolição do Imóvel e/ou a Reconstituição da Área Remanescente serão devidamente cobrados do proprietário ou possuidor do imóvel ou área objeto das ações.

§ 3º Das Requisições:

I - Os Agentes e Técnicos de Proteção e Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres ou eventos adversos, em casos de risco iminente, observada a Constituição da República Federativa do Brasil e o Código Penal, terão a incumbência de:

a) Penetrar nos imóveis, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento dos moradores, para prestar socorro ou para determinar a pronta Evacuação dos mesmos;

b) Requisitar o emprego de recursos humanos da administração pública ou de particular, além do uso da propriedade móvel ou imóvel, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens;

II - O descumprimento da Ordem de Requisição, Penetração nos Imóveis e Evacuação, importará em imputação de crimes previstos na Legislação Penal, além de sanção administrativa de multa.

§ 4º Das Multas:

I - Pelas infrações às disposições previstas nesta Lei serão aplicadas Multas iniciais que variam de 01 (uma) a 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Referência do Município de Floresta do Araguaia - UFRM, tendo como critério o grau de risco constatado no Laudo Técnico;

II - No caso de cada reincidência a multa será aplicada no dobro da UFRM apontada. A aplicação da multa terá lugar em qualquer época, durante ou depois de constatada a infração;

III - O pagamento da multa não ilide a infração, ficando o infrator na obrigação de cumpri-las;

IV - Assiste ao infrator o direito de Defesa Prévia dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis, contra o auto de infração, que poderá ser apresentada através do competente processo administrativo municipal e destinada a Diretoria Técnica da COMPDEC, que a julgará.

CAPÍTULO III

Do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC

Art. 16 Fica criada, no âmbito da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC-FA do Município de Floresta do Araguaia – Pará, a Unidade Gestora de Orçamento.

Art. 17 Esta Unidade Gestora de Orçamento fará uso do Cartão de Pagamento de Proteção e Defesa Civil, desenvolvido em parceria com o Banco do Brasil e Controladoria Geral da União (CGU), que tem como objetivo dar mais agilidade, celeridade e transparência aos gastos de recursos liberados pela União para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, sendo sua gestão sob a responsabilidade do titular da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Floresta do Araguaia-PA.

Art. 18 O titular da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil terá como atribuições:

I - abrir a Conta de Relacionamento junto ao Banco do Brasil, onde será assinado um Contrato para operação do cartão;

II - gerir os gastos com o Cartão de Pagamento de Proteção e Defesa Civil;

III - inscrever a COMPDEC no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, visando obter CNPJ próprio, vinculado ao CNPJ do Município, bem como realizar qualquer trâmite burocrático para a implantação e funcionamento do COMPDEC;

IV - cadastrar ou recadastrar o nome dos portadores do Cartão devendo ser pessoa física, servidor ou ocupante de cargo público;

V - prestar contas, junto ao Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, quando utilizado o Cartão por todos os portadores, juntamente com todos os documentos comprobatórios de despesas, bem como a todo órgão de fiscalização, respondendo judicialmente e extrajudicialmente pela verba utilizada.

Art. 19 Fica constituído o Fundo Especial para a Proteção e Defesa Civil (FUMPEC-FA), cuja gestão ficará a cargo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Art. 20 Constituem receitas do Fundo Especial para a Proteção e Defesa Civil:

I - os auxílios, doações, subvenções, premiações e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, destinadas a prevenção e resposta aos efeitos danosos de fenômenos adversos;

II- os recursos transferidos da União, dos Estados e Municípios, através de convênios que firmam estratégias e programas de defesa civil;

III - os recursos provenientes de donativos e contribuições de pessoas físicas e jurídicas para fins exclusivos de aplicação em defesa civil;

IV - as remunerações decorrentes de aplicações dos saldos de recursos auferidos no mercado financeiro;

V - outros recursos financeiros que lhe forem legalmente disponibilizados e atribuídos.

Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão depositados em instituição financeira oficial, na conta sob a denominação de Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FA.

Art. 21 Os recursos do Fundo Especial para a Defesa Civil Municipal poderão ser utilizados para as seguintes despesas:

I - diárias e transporte;

II - aquisição de material de consumo;
III - serviços de terceiros (Pessoa Física ou Jurídica);
IV - aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações e material permanente);
V - obras e reconstrução.

Art. 22 A comprovação das despesas realizadas à conta do Fundo Especial será feita mediante os seguintes documentos e demais normas de Contabilidade aplicadas ao Setor Público.

I - Contrato;
II - Prévio Empenho;
III - Fatura e Nota Fiscal;
IV - Nota de Liquidação;
V - Nota de Pagamento e
VI - Balancete evidenciando receita e despesas.

Art. 23 Os recursos necessários à aplicação da presente lei serão oriundos do orçamento do Município e de outras fontes disponíveis.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 24 Fica instituído o símbolo da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC-FA do Município de Floresta do Araguaia/PA, a ser empregado em seus documentos e em todas as suas ações.

§ 1º - O símbolo ora instituído seguirá modelo padrão previsto pela Secretaria Nacional da Defesa Civil.

§ 2º – O símbolo da COMPDEC-FA somente poderá ser utilizado por terceiros mediante autorização expressa da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC-FA.

Art. 25 Ficam instituídos os Coletes da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC-FA do Município de Floresta do Araguaia/PA, a serem utilizados por seus funcionários obrigatoriamente em serviço e em todas as suas ações.

§ 1º - Os coletes ora instituídos seguirão modelo padrão previsto pela Secretaria Nacional da Defesa Civil.

§ 2º – O funcionário será responsável pela utilização e conservação do Colete da COMPDEC, ficando obrigado a devolvê-lo quando de sua exoneração da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.

Art. 26 Fica instituída a Carteira Funcional da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC do Município de Floresta do Araguaia/PA, a ser utilizados por seus funcionários obrigatoriamente em Serviço e em todas as suas ações.

§ 1º - A Carteira Funcional ora instituída seguirá modelo padrão previsto pela Secretaria Nacional da Defesa Civil.

§ 2º – O funcionário será responsável pela utilização e conservação da Carteira Funcional da COMPDEC, ficando obrigado a devolvê-la quando de sua exoneração da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.

Art. 27 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente lei mediante Decreto Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação, as atribuições e competência da Unidade aqui instituída, e proceder às alterações que achar necessárias na estrutura administrativa da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil respeitada às normas legais pertinentes à Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Floresta do Araguaia/PA.

Art. 28 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 183 de 12 de Outubro de 2009.

Floresta do Araguaia/PA, Gabinete do Prefeito, em 13 de junho de 2018.

Adélio dos Santos de Sousa
Prefeito

ANEXO I

Notificar, Multar, Interditar, Demolir, Requisitar, Penetrar na Propriedade e Remover Pessoas

AUTO DE INTERDIÇÃO Nº_____/20__

Dentro do que preceitua o Art. 8º, inciso VII, da Lei 12.608 de 10 de abril de 2012, vem pela presente informar o Sr(a)....., portador do CPF nº ....., residente na Rua....., nº ....., bairro....., no município de ....., que está interditando sua .....(residência, escola, prédio, indústria), pois a mesma encontra-se em área de risco eminente causado por ..... (inundação, enchente, explosão, incêndio, desabamento, risco de desabamento, deslizamento de terra, enfim identificar o motivo).

Em decorrência da situação apresentada, a interdição deverá ser cumprida em ..... (horas/dias), perdurando até que a situação seja reavaliada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, ou seja, apresentado pelo proprietário da edificação documentação com Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional da área de ..... (engenharia, geologia, etc), relatando que não existem riscos para a referida edificação.

A interdição será levada ao conhecimento do Registro Geral de Imóveis, para o devido assentamento do gravame;

O não cumprimento da presente interdição no prazo estipulado, sujeitará o infrator a multa de .....UFM (unidade fiscal do município), que em caso de não pagamento será inscrita em dívida ativa municipal.

Município de Floresta do Araguaia/PA, em ..... de ..... de .....

_____
AG DC:
CPF:

_____
Proprietário:
CPF:

Testemunhas:

_____
CPF

_____
CPF

ANEXO II

NOTIFICAÇÃO AO RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO PARA PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO ABAIXO SOLICITADA

A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, por intermédio do Coordenador municipal da COMPDEC abaixo-assinado, com fundamento nos art. 8, V da Lei nº 12.608/2012 e considerando que, segundo se apurou através de diligência levada a efeito pelo Corpo de Bombeiros Militar ou pela SMPDC do município de ....., a edificação foi construída em área de risco, situada na Rua ....., nº....., Bairro ....., neste Município, não possuindo para tanto a devida liberação para edificação.

Assim sendo, NOTIFICA V.Sa. na qualidade de proprietário da edificação ou responsável pela mesma, dando-lhe ciência de que:

a) no prazo de ..... dias, deverá apresentar junto a esta secretaria a autorização do órgãos responsáveis pela liberação para edificação no local supra citado, bem como ART de profissional legalmente habilitado que elaborou o referido projeto;

b) não existindo autorização para edificação no local, notifica o proprietário para que realize a demolição (outro termo melhorado) da edificação e retirada dos escombros do local no prazo de .....dias;

O descumprimento da presente notificação ensejará a adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, inclusive interdição e demolição da edificação pelo ente municipal, sendo que as despesas para execução de tais procedimentos correrão por conta do notificado.

Local e data, ...

Coordenador Municipal de Defesa Civil - COMPDEC
Nome e endereço (qualificar adequadamente o destinatário)

ANEXO III

NOTIFICAÇÃO AO RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO PARA PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO ADEQUADA NO IMÓVEL (CORTE DE ÁRVORE, etc).

A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, por intermédio do Coordenador municipal da COMPDEC abaixo-assinado, com fundamento nos art. 8, V da Lei nº 12.608/2012 e considerando que, segundo se apurou através de diligência levada a efeito pelo Corpo de Bombeiros Militar, a edificação situada na Rua ....., nº....., Bairro ....., neste Município está em ruínas, pondo em risco os moradores da vizinhança, bem como as pessoas que transitam pelo local.

Assim sendo, NOTIFICA V. Sa. na qualidade de proprietário da edificação ou responsável pela mesma, dando-lhe ciência de que:

a) no prazo de ..... dias, deverá realizar a manutenção da edificação que está pondo em risco a integridade física das pessoas que por ali transitam;

b) caso inexista por parte do notificado interesse em realizar a manutenção em decorrência da situação que ora se encontra a edificação, deve o mesmo executar a demolição da mesma no mesmo prazo.

O descumprimento da presente notificação no prazo indicado sujeitará o notificado a multa conforme previsto na Lei municipal Nº ....., sendo que a mesma será expedida após o término do prazo, bem como a demolição da edificação poderá ser realizada pelo ente municipal, sendo que as despesas para execução de tais procedimentos correrão por conta do notificado.

Local e data, ...

Coordenador Municipal de Defesa Civil - COMPDEC
Nome e endereço (qualificar adequadamente o destinatário)